

نظام الامتحانات العامة رقم ١٨ لسنة ١٩٨٧

الفصل الاول/ مسؤولية الامتحانات العامة ومنح الشهادة

مادة ١

تجري وزارة التربية الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بفروعها المختلفة وفق احكام هذا النظام .

مادة ٢

تمنح وزارة التربية شهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية بفروعها المختلفة من يجتاز بنجاح الامتحان العام المختص بكل منها .

الفصل الثاني/ اللجنة الدائمة للامتحانات العامة

مادة ٣

١. تؤلف بامر من وزير التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة تسمى (اللجنة الدائمة للامتحانات العامة) وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة الدائمة) .

٢. يتم اختيار اعضاء اللجنة الدائمة من بين المعروفين بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم، ويكون المدير العام للتقويم والامتحانات نائبا لرئيس اللجنة .

٣. تكون اللجنة الدائمة مسؤولة بالتضامن عن ادارة الامتحانات العامة، ووضع اسئلتها، وضمان كتمانها، واصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها، وعلان نتائجها .

الفصل الثالث / موضوعات الامتحانات العامة

مادة ٤

تحدد فحوص الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير التربية .

مادة ٥

يضاف موضوع اللغة الكردية الى الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة في المناطق المشمولة بالدراسة الكردية .

مادة ٦

يمكن التعويض عن اللغة الانكليزية بلغة اخرى من اللغات الاجنبية المعتمدة في التدريس في المدارس الثانوية فيما يخص الطلبة الوافدين او الطلبة العراقيين العائدين لمواصلة دراستهم في الصف المنتهي من المرحلتين المتوسطة او الاعدادية .

مادة ٧

١. يؤدي طلبة المدارس المشمولة بتجربة اللغات الاجنبية الاضافية امتحانا في اللغة الاضافية اضافة الى امتحانهم في اللغة الانكليزية .

٢. لوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الدرجات اللازمة لا المجموع التنافسي للقبول في الكليات والمعاهد العالية عن هذا الامتحان .

الفصل الرابع / الاشتراك في الامتحانات العامة

مادة ٨

يقبل في الامتحانات العامة من تتوفر فيه الشروط الاتية :

للدراسة الابتدائية جميع تلاميذ الصف السادس .

للدراسة المتوسطة من نجح او كان مكتملا في معدل السعي السنوي للصف الثالث المتوسط او ما يعادله

١. للدراسة الاعدادية من نجح او كان مكتملا في معدل السعي السنوي للصف السادس الثانوي .

مادة ٩

١. يقبل الطالب الخارجي في الامتحانات العامة اذا توفرت فيه الشروط الاتية :

أ- للدراسة المتوسطة، من مضت (٣) سنوات دراسية او اكثر على انهائه المرحلة الابتدائية .

ب- للدراسة الاعدادية، من مضت (٣) سنوات دراسية على اجتيازه بنجاح الامتحان العام للدراسة المتوسطة او ما يعادلها .

٢. لا تحسب من ضمن المدد المذكورة في البند (١) من هذه المادة سنوات الرسوب لاي سبب من الأسباب

الفصل الخامس/ اجراءات الامتحانات العامة

مادة ١٠

١. تبدأ الامتحانات العامة للدور الاول في الاسبوع الاول من شهر حزيران وللدور الثاني في الاسبوع الاول من شهر أيلول .

٢. لوزير التربية، عند الضرورة، تغيير مواعيد الامتحانات العامة .

الفصل السادس/ الاعتراض على الامتحانات العامة

مادة ١١

تعتبر نتائج الامتحانات العامة قطعية، ولا يجوز اعادة النظر في فحص الدفتر .

مادة ١٢

للمطالب حق الاعتراض على نتيجته خلال (١٥) يوما من تاريخ اعلان النتائج بعد دفع دينار واحد عن كل درس يعترض على نتيجته .

تقوم اللجنة الدائمة باعادة النظر في جميع الدرجات او نقلها، والتثبت من تصحيح الأجوبة المطلوبة كافة .
يعاد الى الطالب المعترض المبلغ المدفوع اذا ثبتت صحة اعتراضه.

مادة ١٣

تقدر الدرجات للامتحانات العامة على أساس درجة النجاح الكبرى (١٠٠) مائة ودرجة النجاح الصغرى (٥٠) خمسين .
اذا تعددت موضوعات الفحص الواحد فتحسب الدرجة على أساس مجموع درجات تلك الموضوعات

مادة ١٤

يعد الطالب ناجحا في الامتحان العام اذا حصل على درجة النجاح في جميع الفحوص، ويعتبر امتحانه نهائيا .
استثناء من حكم البند (١) من هذه المادة، يجوز لخريج الدراسة الاعدادية ان يؤدي الامتحان في فرع مغاير لفرعه السابق الذي تخرج فيه، كطالب خارجي .

مادة ١٥

يكون الطالب مكتملا في الامتحانات العامة اذا رسب في الدور الاول في فحص واحد او فحصين في الدراستين الابتدائية او المتوسطة .

يكون الطالب معيدا في الامتحانات العامة اذا رسب في الدور الاول في فحص او اكثر في الدراسة الاعدادية .

مادة ١٦

يعد الطالب راسبا في الامتحان العام في الحالات الآتية :

١. اذا لم تتوفر فيه شروط النجاح او الاكمال في امتحان الدور الاول .
٢. اذا رسب في فحص او اكثر في امتحان الدور الثاني .
٣. اذا لم يحضر احد فحوص امتحان الدور الثاني في ميعاده المقرر مهما كانت الأسباب .

مادة ١٧

يعتبر الطالب راسبا:-

- أ- اذا غش او حاول الغش في الامتحان، واقتنع المراقب ومدير المركز بذلك .
- ب- اذا قام بالتشويش في قاعة الامتحانات او افتعل ضجة لعرقلة سيرها .

يعتبر الطالب راسبا، وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية :

- أ- اذا اعتدى على أي عضو من اعضاء المراكز الامتحانية او مراكز الفحص او هدهد، بأية طريقة كانت، داخل مراكز العمل او خارجها .
- ب- اذا شوهد وهو يحمل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه مجازا او غير مجاز .
- ج- اذا تضمن دفتره الامتحاني قذفا او سبا او مخالفة للنظام او الآداب .

١. لرئيس اللجنة الدائمة، خلال (٦) اشهر من تاريخ اعلان نتائج الامتحانات العامة، الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
 ١. ان يحيل على التحقيق دفاتر اي طالب يشتبه في احتوائها على تزوير وان يقرر إلغاء امتحانه واعتباره راسبا عند ثبوت ذلك، وله تطبيق العقوبات المناسبة بحق المقصرين، مع مراعاة احكام المادة (١١) من هذا النظام .
٢. إلغاء امتحان اي طالب يظهر ان اشتراكه في الامتحانات العامة لم يكن مشروعاً اذا كان الطالب طرفاً في عدم المشروعية .

١. يعتبر التلاعب، بآية صورة كانت في قضايا الامتحانات العامة من الاعمال الخطيرة يحاسب القائمون بها وفق القانون .
٢. يعتبر التقصير او الاهمال او التدخل في شؤون الامتحانات العامة مخالفة لواجبات الوظيفة يحاسب القائمون بها وفق القانون .

١. تكون الجهات ذات الاختصاص مسؤولة عن اشتراك الطالب في الامتحانات العامة بصورة غير مشروعة او عدم اشتراك الطالب الذي يستحق الاشتراك فيها، وفق القوانين والأنظمة .
٢. في حالة اشتراك الطالب بصورة غير مشروعة في الامتحانات العامة ولم يكن علم بذلك او طرفاً في التقصير او عدم المشروعية ولم يكن احد اقاربه متواطئاً مع الجهات المسؤولة عن اشتراكه في تلك الامتحانات، فيعتبر متخرجاً في المرحلة التي ادى الامتحان فيها، اذا نجح في الامتحان العام.

١. يعتبر القيام بوضع الأسئلة وطبعها وتوزيعها وإرسالها وتصحيح الدفاتر وإدارة مراكز التصحيح والاشتغال بتسجيل الدرجات وتدقيقها والنظر في الاعتراضات، مما يتعلق بالامتحانات العامة، من الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة التي تختلف عن اعمال الموظف الاعتيادية، ويعتبر المكلف بها مسؤولاً عن انجازها بحرص تام، والمحافظة على متطلباتها، وفق قواعد مسؤولية الموظفين المقررة في القوانين والأنظمة .

١. لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

١. يلغى نظام الامتحانات العامة رقم (١٩) لسنة ١٩٧٢ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة، فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام، الى حين صدور ما يحل محلها .
٢. تبقى الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٥٣٣) لسنة ١٩٨١ بشأن الامتحانات العامة للدارسة الابتدائية نافذة الى حين صدور ما يحل محلها .

١. ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القرار ١٣٢ لسنة ١٩٩٦

معاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية

رقم التشريع : ١٣٢

تاريخ التشريع : ١٩٩٦-١٢-٠٢

عنوان التشريع : قرار المرقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٦ المعاقبة كل من افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات الرسمية

اولاً :

- ١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة، كل من سرب أو أفشى أو أذاع أو تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو اسئلة الامتحانات العامة.
- ٢- تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سنوات . اذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو واضعي أسئلتها أو مكلفا بنقلها أو الحفاظ عليها أو بتهيئتها أو بتغليفها أو بترجمتها.
- ٣- وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على (١) سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (١ و ٢) من هذا البند قد نشأت عن تقصير أو إهمال .

ثانياً :

- ١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة ولا تزيد على (٣) سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية أو الامتحانات العامة أو سهل القيام بها.
- ٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية ، وتطبق بحقهم أحكام الأنظمة المدرسية .

ثالثاً :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سنوات كل من تلاعب بالدفاتر أو الأوراق المستخدمة في الإجابة على أسئلة الامتحانات المدرسية و الامتحانات العامة أو بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها ، كتبديل أغلفتها أو الكتابة فيها أو سحب أوراق منها أو إضافة أوراق إليها أو تحريف درجاتها أو استبدالها.

رابعاً :

تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار جرائم مخلة بالشرف.

خامساً :

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .